

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN P.F.

A/ Les pouvoirs de police

(articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales applicable en PF)

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics sur le territoire de la commune (exemples : sûreté et commodité de passage dans les rues, répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques, maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, prévention et cessation des accidents, fléaux calamiteux...).

En complément des pouvoirs de police générale précitée, les pouvoirs de police du maire portent également sur des domaines particuliers dans le cadre des pouvoirs de police spéciale tels que la circulation et le stationnement, le domaine funéraire, les cimetières, les baignades, les bâtiments menaçant ruine...

Le maire est également compétent en matière de prévention de la délinquance. À ce titre, le maire est appelé à agir en qualité d'animateur et de coordonnateur de cette politique au plan local.

En application du Code de procédure pénale, le maire, ses adjoints et les maires délégués sont officiers de police judiciaire *(articles L. 2113-15 et L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales)*.

L'exercice de ce pouvoir s'effectue sous le contrôle du procureur de la République.

Le maire est chargé, sous l'autorité du haut-commissaire, notamment de l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois *(article L. 2122-27 du Code général des collectivités territoriales)*.

B/ La police municipale

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de police judiciaire.

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ils exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l'autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques (exécution des arrêtés du maire, constatation, par procès-verbaux, des infractions à ces arrêtés).

La mission de police judiciaire des policiers municipaux consiste à seconder, dans leurs fonctions, les agents de police judiciaire, à rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils auront connaissance...

Les policiers municipaux sont chargés de la verbalisation de plusieurs catégories d'infractions, notamment les infractions aux arrêtés du maire, à la conservation du domaine routier, à la législation sur les chiens dangereux...

Source : Guide des maires, des élus et des maires délégués publié en décembre 2009 par le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française (voir intégralité du Guide dans la Rubrique Fiches pratiques et Guides)